


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0096996-51.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VANESSA DIAS MOREIRA NASCIMENTO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira**

VISTOS

VANESSA DIAS MOREIRA NASCIMENTO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de novembro de 2016, por volta das 15hrs, na Estrada dos Mirandas, 138, bairro Campo Limpo, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, *68 porções de cocaína*, na forma de “*crack*” (10,9g), *70 porções de cocaína* (32,7g) e *47 invólucros plásticos contendo “maconha”* (70,9g), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis receberam informação anônima noticiando que uma mulher estava traficando no local dos fatos, pelo que se dirigiram para lá.

No local, os policiais verificaram que a acusada praticava atos típicos de mercancia e decidiram abordá-la, porém, VANESSA, ao perceber a

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

aproximação policial, tentou esconder a sacola que portava em um entulho, mas não obteve êxito.

Na referida sacola, os policiais encontraram as drogas acima mencionadas, bem como a quantia de R\$ 45,00.

Assim, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a forma de embalagem e o valor em espécie encontrado, indicam que a mercancia ilícita de drogas.

A ré foi presa em flagrante, sendo-lhe concedido o benefício da liberdade provisória em sede de audiência de custódia (fls. 71/73).

Pela celeridade processual, foi convertido o rito procedimental em ordinário e recebia da denúncia em 20 de janeiro de 2017. (fls. 88/89).

A acusada foi citada (fls. 105/106), foi apresentada defesa preliminar (fl. 122) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fl. 123).

Foi colacionado aos autos o laudo de exame químico-toxicológico realizado nas substâncias apreendidas (fls. 102/104).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, após, a ré foi interrogada (mídias digitais).

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação da ré, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor, por seu turno, argumentou que se trata de “problema social”, postulando “penas educativas”. Postulou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes ou aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos. ■■■



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é totalmente procedente.

As substâncias apreendidas com o acusado foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para *cocaína* e *TETRAHIDROCANABINOL (THC)*, listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 102/104), corroborando o auto de constatação de fls. 13/15.

Provada, portanto, a materialidade delitiva.

A autoria também restou incontroversa.

A ré, na fase inquisitiva, *confessou* o crime (fls. 07/08).

Em Juízo, a ré CONFESSOU a prática do delito, dizendo que estava fazendo tráfico no local, dizendo que estava precisando de dinheiro e foi traficar por R\$200,00, pois tinha “uns conhecidos”. Não usa drogas.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

“PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)”(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 – grifei

“PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

seja o único elemento incriminador - Recurso improvido.”(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação, e corrobora a confissão judicial da acusada.

O policial civil *Carlos Eduardo Gonçalves Moreira*, RECONHECEU a acusada em Juízo como autor do delito, disse que receberam informação das características físicas e vestimentas da ré, e ela estaria vendendo drogas em uma esquina. Foram até lá, ficaram de “campana”, viram-na parada na esquina e recepcionava as pessoas, trocava coisas com tais pessoas. Ela tentou colocar a “pochete” que portava em uma porção de entulho e lixo, mas não conseguiu. Abordaram-na e encontraram as drogas e dinheiro trocado. Ela confessou. Não se lembra se ela estava grávida.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de corporação, o policial civil *Maurici Isaias Caetano*, que também reconheceu a acusada em audiência e declinou que a pessoa que estaria traficando estaria com roupas azuis, o que coincidia com as usadas pela ré. Ficaram na campana cerca de 20 minutos e a ré tinha consigo R\$45,00. Chorando, disse que era a primeira vez que estava fazendo tráfico no local.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais a presunção *juris tantum* de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (*JTJ 154/302, 159/310*), presunção essa aqui não elidida.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação nos termos da denúncia.

De outro lado, a quantidade de droga encontrada é expressiva e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas **68 porções de “crack”, 70 porções de cocaína e 47 invólucros plásticos de “maconha”**, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários, ainda considerando o alto poder de torpor da cocaína em pó e dos outros entorpecentes.

Estavam as drogas, ademais, embaladas de forma própria para a venda a terceiras pessoas, sendo também apreendida quantia em dinheiro em poder da acusada.

Assim, tudo nestes autos revela que a ré tinha em seu poder as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia entrega a consumo de terceiros, pouco importando não se tenha presenciado atos de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mercancia, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente à confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de “atos de cogitação e preparatórios”. Neste sentido:

“TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou “tradição” - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente – Suficiência”(…)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

“TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)””(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, destarte, a condenação nos termos da denúncia, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia, não havendo modo para a pretensa desclassificação para o delito de uso de drogas, vez que a própria ré negou usar drogas.

Decidida a tipificação, passo a aplicar à ré a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei de Tóxicos.

A acusada é primária (fls. 86/87).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, de rigor a fixação de sua pena-base no mínimo legal em **5 anos de reclusão e 500 dias-multa**, esta utilizando o valor unitário mínimo.

Deixo de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos porque a quantidade de droga apreendida - **68 porções de “crack”, 70 porções de cocaína e 47 invólucros plásticos de “maconha”**- obsta o reconhecimento do redutor, não sendo suficiente para sua aplicação simples preenchimento dos requisitos objetivos do dispositivo legal. **“Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução.”** (TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J. 11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Por outro lado, a ré em seu interrogatório fala que foi vender drogas no local pelos “conhecidos” que tinha, deixando claro que tem ligação com o mundo do crime, até porque ninguém consegue vender drogas em pontos de venda sem autorização do crime organizado, sob pena de risco de morte.

Ainda, há o entendimento jurisprudencial, em brilhante voto de lavra do Exmo. Desembargador do TJSP, Luis Soares de Mello, no sentido de que a aplicação do redutor é facultativa, consoante a letra da Lei, e deve ser analisada a cada feito: **“Na terceira fase de aplicação da reprimenda, deixou-se, de forma acertada, de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação anti-drogas**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado (“lex mitior”), porque meramente facultativa a situação (“...as penas poderão ser reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, muito mais aqui, evidentemente, face à considerável quantidade, diversidade e poder vulnerante dos poderosos entorpecentes encontrados em poder do acusado, além das circunstâncias da prisão daquele, possível apenas diante do recebimento da denúncia anônima, o que demonstra que o réu já vinha praticando a atividade ilícita há algum tempo. O que denota habitualidade constante e reiterada, a demonstrar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte da acusada.

Ante o exposto **JULGO PROCEDENTE** a pretensão deduzida nesta ação para **CONDENAR** a ré, **VANESSA DIAS MOREIRA NASCIMENTO**, qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de **cinco anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 500 dias-multa, com unidade no mínimo legal.**

O regime inicial para cumprimento de pena é o **fechado**, tendo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em vista a pena aplicada, a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei, bem como considerando a imensa quantidade de drogas apreendidas e a pena aplicada. Neste sentido: ***“Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dêz que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial***



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

A ré não faz jus a qualquer benefício.

Vez que a acusada foi solto em audiência de custódia e não deu azo na instrução processual à decretação sua prisão preventiva, e ainda, entendendo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consoante o § 1º do art. 387 do mesmo diploma legal, deixo de decretar sua custódia cautelar neste momento processual.

Caso confirmada esta sentença pela Superior Instância, **expeça-se mandado de prisão**, nos termos do decido pelo Colendo STF no julgamento das ADCs 43 e 44 e do HC 126.292/SP (relator Ministro Teori Zavascki).

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal.

Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal e extraia-se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

o DNA da ré, para identificação de seu perfil genético, conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de agosto de 2017.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**